

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אחמד טיבי
איימן עודה
עופר כסיף
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן

1419/25/פ

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – פטור מדמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 25 בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958¹, בסעיף 25(א)(ב), אחרי "לניכוי כאמור" יבוא "ואולם, לא ינוכו דמי טיפול מקצועי-ארגוני כאמור לגבי עובד ששכרו אינו עולה על שכר המינימום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987², וזאת בלא שתיפגע זכותו של העובד לקבלת כל ההגנות והשירותים הניתנים על ידי ארגון העובדים למי שנוכו משכרו דמי טיפול מקצועי-ארגוני";.

דבר הסבר

זוהי הצעת חוק סוציאלית, שנועדה להיטיב עם האוכלוסיות החלשות ביותר בישראל ולאפשר להן להגדיל את הכנסתן הפנויה, אשר ברמות השכר הנמוכות היא קריטית. הצעת החוק מבקשת לקבוע פטור מתשלום דמי טיפול מקצועי-ארגוני לארגון עובדים יציג, למי שמשכר שכר מינימום או פחות מכך. גם עובדים שאינם חברים בשום ארגון עובדים מחויבים להעביר דמי טיפול מקצועי-ארגוני לארגון עובדים יציג במקום עבודה שעליו חל הסכם קיבוצי שהורחב בצו הרחבה. חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958 (להלן – חוק הגנת השכר), מאפשר למעסיק לנכות משכרו של העובד את התשלום הכפוי על פי סעיף 25 לחוק הגנת השכר ולהעבירו לארגון העובדים היציג. תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח–1988, קובעות כי בעד שכר של עד 4,740 שקלים חדשים לחודש ינוכה עד 0.8% משכרו של העובד, ואילו בעד חלק השכר העולה על שכר זה עד לשכר מקסימאלי של 13,130 שקלים חדשים לחודש ינוכה 1% משכר העובד. המציאות המשפטית הקיימת היום מאפשרת לגבות דמי טיפול מקצועי-ארגוני גם ממי שמשכר שכר

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

² ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

מינימום ומתחת לו. עבור אותם עובדים, הנמנים בעיקר עם אוכלוסיות מוחלשות, הערך של כל שקל הוא גבוה ביותר, אבל תשלום זה עדיין נכפה עליהם, ואין רף תחתון שמתחתיו לא גובים את התשלום.

החוק במדינת ישראל קובע שהחוב במס הכנסה יחול רק לגבי הכנסה העולה על רף מסוים, אבל כאן חובת התשלום לארגון העובדים היציג קיימת לגבי כל סכום השתכרות של האדם. זוהי פגיעה בזכות לקניין המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

בשל אמות מידה של צדק חברתי ובשל העובדה שברמות ההשתכרות הנמוכות לכל שקל ערך עצום, יש לתקן את המצב המעוות הזה. לפיכך, מוצע כי מי שמשכר שכר מינימום ומטה יהיה פטור מחובת תשלום דמי טיפול מקצועי ארגוני לארגוני העובדים היציגים. הצעת החוק תסייע לצמצום העוני, תעודד יציאה לעבודה ותגדיל את ההכנסה הפנויה של שכבות אוכלוסייה אלו.

למרות מתן הפטור מתשלום דמי טיפול מקצועי-ארגוני, עדיין יזכה הנהנה מהפטור בהגנות ובשירותים הניתנים על ידי ארגון העובדים היציג למי שמשלם דמי טיפול מקצועי-ארגוני. שכן, כשם שהמדינה פוטרת אזרחים שלה מחובת תשלום מס הכנסה ועדיין מחויבת להעניק להם שירותים שונים, כך גם כאן יהיה זה נכון, צודק וראוי לחייב את ארגון העובדים היציג להעניק את אותן ההגנות והשירותים להם זכאים משלמי דמי טיפול מקצועי-ארגוני גם למי שפטורים מתשלום זה. הדבר עולה בקנה אחד עם התפיסה הפרוגרסיבית הקיימת בישראל.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברות הכנסת מירי רגב ואורלי לוי אבקסיס (פ/18/2852).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת שלמה מולה וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/4510), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/19/279) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/20/1064).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)